



WEBINAR EXCLUSIVO PARA EMPRESAS

ANS, Anvisa e os Três Poderes

TERÇA, 24/03
 ÀS 15h00

QUERO PARTICIPAR

[Início](#) >
 [Tributos](#) >
 [Direto da Corte](#)

Direto da Corte PRO

STF: Dino destaca ação sobre imunidade de IPTU a imóveis de estatais

Equipe JOTA PRO Tributos

13/03/2026 | 17:18

Destaques no STF

- Imunidade de IPTU
- Cobrança de ICMS
- Difal de ICMS

Destaques no STJ:

- Contribuições ao Senai



Tipo de julgamento : virtual

Processo : RE 1317330 (Tema 1398)

Partes : Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) x Município de Juiz de Fora

Relator : Dias Toffoli

O ministro Flávio Dino pediu destaque e suspendeu o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a incidência de IPTU a bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público. Com isso, o placar foi zerado e a análise irá ao plenário físico em data ainda não definida. Até então, havia votado somente o relator, ministro Dias Toffoli, de forma favorável aos contribuintes.

Julgado como repercussão geral, o caso teve origem em execução fiscal do município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que cobrou IPTU sobre imóveis da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Durante o voto, Toffoli reconheceu uma evolução em seu entendimento sobre o tema, afirmando que a jurisprudência da Corte vem amadurecendo quanto à aplicação da imunidade tributária recíproca às estatais. Assim, destacou que o caso exige análise própria e não pode ser resolvido automaticamente com base em precedentes anteriores, como os Temas 437, 385 e 508 da repercussão geral, que tratam de hipóteses distintas envolvendo a tributação de empresas estatais e sociedades de economia mista.

O relator concluiu que os bens estão afetados à prestação do serviço público e são reversíveis ao poder público, circunstância que justifica a aplicação da imunidade prevista no artigo 150 da Constituição. Assim, votou para afastar o IPTU cobrado na execução fiscal.

O ministro também analisou o fato de a Cemig ter ações negociadas em bolsa e distribuir lucros a acionistas privados. Com base em precedente no RE 1391460/MG, entendeu que esse aspecto não impede automaticamente o reconhecimento da imunidade, porque a captação de recursos no mercado de capitais pode servir ao financiamento de investimentos em infraestrutura e serviços públicos.

Representante da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), o advogado Ricardo Almeida defendeu que a rediscussão do tema seria desnecessária, diante da existência de precedentes nos Temas 437, 385, 508 e 1140. "Estes precedentes foram solidificados ao máximo por reiteradas decisões monocráticas e colegiadas posteriores, em sede agravos, recursos extraordinários e reclamações constitucionais, sem que jamais fosse aberta uma única brecha para que bens, serviços ou rendas das empresas delegatárias de serviços públicos", afirmou.

Segundo Almeida, o voto do relator representaria uma mudança de entendimento em relação ao que foi decidido no Tema 508, "inaugurando uma espécie de imunidade seletiva, que só atinge o imposto de competência municipal". "Caso o voto da relatoria prevaleça, parte dos recursos que poderiam ser revertidos pelos Municípios em investimentos na educação básica, na saúde e na segurança serão livremente transferidos para o exterior", disse o também procurador do Município do Rio de Janeiro.

STF tem maioria para referendar cobrança de ICMS pela Rodopetro

Tipo de julgamento : virtual

Processo : [STP 1096](#)

Partes : Estado de S. Paulo x Relatora do AI do TJRJ

Relator : Edson Fachin

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a decisão do ministro Edson Fachin de suspender acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) responsável por interromper cobrança de ICMS pela Rodopetro Distribuidora de Petróleo referente a operações realizadas no estado de São Paulo. O colegiado analisou recurso da empresa, ligada à Refit, contra a decisão do presidente da Corte.

Em voto, Fachin argumentou que o Estado de São Paulo demonstrou a "existência de grave risco à ordem administrativa e à economia pública decorrente da suspensão da exigibilidade do imposto" e que pode gerar impactos diretos sobre a arrecadação e a concorrência no mercado de combustíveis. Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Dias Toffoli,

André Mendonça e Gilmar Mendes o acompanharam.

A decisão de Fachin, de outubro, atendeu ao pedido do estado de São Paulo, que alegou que a decisão monocrática proferida pela desembargadora do TJRJ interfere na autonomia e competência tributária paulista. De acordo com o processo, a magistrada determinou a suspensão da exigência de recolhimento do ICMS, por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE), em relação às vendas feitas pela Rodopetro, e afastou sanções por eventual descumprimento.

Na decisão, o ministro leva em consideração o fato de a empresa não ter inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado (Cadesp), o que impõe a obrigatoriedade de recolhimento do imposto via GNRE, conforme previsto nos Convênios ICMS 199/2022 e 15/2023.

A decisão aponta que a suspensão dessa exigência “compromete a arrecadação estadual e favorece práticas de concorrência desleal, especialmente considerando que o Grupo Refit acumula dívida ativa superior a R\$ 9,7 bilhões com o Estado de São Paulo”.

Entenda o caso

Na origem, a Rodopetro ajuizou um pedido de recuperação judicial na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro alegando dificuldades financeiras decorrentes de supostos abusos da Petrobras e de exigências tributárias do estado de São Paulo. No âmbito da recuperação, pediu a suspensão da exigência de recolhimento do ICMS incidente sobre operações com o estado de São Paulo, por meio da GNRE. O pedido foi negado na primeira instância e a empresa apresentou um agravo de instrumento, acolhido pela relatora no TJRJ (AI 0077686- 92.2025.8.29.0000).

Uma nota técnica da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz/SP), juntada ao processo, aponta que “a inadimplência reiterada do grupo tem causado prejuízos significativos aos cofres públicos paulistas, com crescimento mensal estimado em R\$ 360 milhões, totalizando R\$ 2,5 bilhões apenas entre janeiro e julho de 2025”.

O documento apresentado ao Supremo indica que, entre janeiro de 2022 e julho de 2025, todo o combustível faturado pela Rodopetro para São Paulo foi destinado a nove distribuidoras sob controle do Grupo Refit. “Em 2025, 99,39% do faturamento da empresa foi direcionado ao Estado de São Paulo, conforme declarado em seu pedido de recuperação judicial. Estima-se que mais de R\$ 2,5 bilhões de ICMS deixaram de ser recolhidos nesse período”, segundo a Sefaz.

A Rodopetro está entre as distribuidoras citadas na investigação do Ministério Público e da Receita Federal com a operação “carbono oculto”, deflagrada em agosto para apurar um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo distribuidoras de combustíveis. A investigação impulsionou projetos do Congresso como o PLP 125/2022, que trata do devedor contumaz e foi aprovado cinco dias após a operação, dando origem à LC 225/2026.

Corte mantém modulação fixada em caso sobre anterioridade do Difal de ICMS

Tipo de julgamento : virtual

Processo : RE 1426271 ([Tema 1266](#))

Partes : Estado do Ceará x ABC Atacado Brasileiro da Construção S.A.

Relator : Alexandre de Moraes

O STF tem maioria para manter a modulação definida no julgamento sobre a anterioridade do diferencial de alíquota (Difal) de ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes. O marco temporal do julgamento foi questionado pelo estado do Ceará.

A tese firmada no julgamento foi de que o Difal de ICMS deve seguir a anterioridade nonagesimal, ou seja, de 90 dias. Com isso, os contribuintes poderão ser cobrados a partir de abril de 2022. A decisão foi desfavorável aos contribuintes, que pediam a aplicação cumulativa da anterioridade anual, adiando a exigência para 2023. Contudo, foi modulada para proteger empresas que ajuizaram ações até novembro de 2023 e deixaram de recolher o tributo em 2022.

Em embargos de declaração, o Ceará propôs que a modulação não se aplique a contribuintes que não tiveram decisão judicial favorável ou que tiveram liminar condicionada a depósito judicial.

O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para negar o pedido. “Não há qualquer obscuridade a sanar, mas apenas o propósito do embargante de estreitar o âmbito de aplicação da modulação”, afirmou. Foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, André Mendonça, Dias Toffoli, Edson Fachin e Gilmar Mendes.



STJ discute legitimidade de entidades do Sistema S para cobrar contribuições ao Senai

Colegiado : 1ª Seção

Processo : EREsp 1793915/RJ ([Tema 1275](#))

Partes : Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) x Kristylux Indústria e Comércio de Roupas Ltda.

Relator : Marco Aurélio Bellizze

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começou a analisar na quarta-feira (11/3), sob o rito dos recursos repetitivos, a possibilidade de entidades do Sistema S cobrarem diretamente contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Paulo Sérgio Domingues.

O relator, ministro Marco Aurélio Bellizze, propôs tese segundo a qual, após a entrada em vigor da Lei 11.457/2007 (que criou a chamada “Super-Receita”, com alterações no sistema processual do trabalho), as entidades destinatárias das contribuições para-fiscais não possuem, em regra, legitimidade para fiscalizar, arrecadar ou cobrar diretamente esses tributos quando têm a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal — ou seja, a folha salarial.

Pela proposta do relator, a competência para arrecadar e fiscalizar essas contribuições passou a ser da Receita Federal, ainda que os valores continuem destinados às entidades do Sistema S. “Após a vigência da Lei 11.457, a União passou a deter a aptidão para arrecadar e fiscalizar as contribuições destinadas a

terceiros que tenham a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal”, afirmou Bellizze.

O relator também propôs tese segundo a qual entidades que figuram apenas como destinatárias dessas contribuições não possuem legitimidade para participar de ações judiciais entre contribuintes e a União. Segundo o voto, nesses casos o interesse das entidades seria apenas econômico e reflexo, o que impediria sua participação como parte ou como assistente nos processos.

“As entidades terceiras que figuram unicamente como destinatária dos produtos das contribuições parafiscais, sem, portanto, ostentar capacidade tributária ativa por delegação estabelecida em lei, não possuem legitimidade para compor o polo passivo das ações em que se discute a relação jurídico tributária, com ou sem pretensão repetitória entre contribuinte e a União”, afirmou.

Argumentos das entidades

Durante as sustentações orais, representantes das entidades defenderam que a arrecadação direta dessas contribuições existe há décadas e que uma mudança no modelo poderia gerar impactos significativos.

O advogado Gustavo Amaral Martins, representante do Senai, afirmou que o adicional devido por estabelecimentos industriais com mais de 500 empregados sempre foi recolhido diretamente às entidades, sem participação da Receita. “Nos últimos 70 anos nunca houve arrecadação pela Receita Federal desse adicional”, disse. Segundo ele, eventual mudança poderia gerar risco de devolução de valores já pagos e comprometer o financiamento das atividades do Sistema S.

Já o advogado Alexandre Teixeira, que representou entidades do setor de transporte, como o Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), defendeu que essas instituições possuem interesse jurídico para participar das ações. “Eu venho defender aqui a literalidade da Constituição, que no seu artigo 240 diz quem deverá ser o destinatário das contribuições devidas ao serviço social autônomo, diferentemente do que o fez com relação a todas as demais contribuições, a todos os demais tributos afetados existentes na ordem constitucional”, disse.

Ao pedir vista, o ministro Paulo Sérgio Domingues afirmou concordar, em princípio, com a tese proposta, mas demonstrou preocupação com os efeitos práticos da decisão. Segundo ele, a mudança pode afetar a forma como determinadas contribuições vêm sendo recolhidas há décadas. “Talvez estejamos dizendo que uma prática consolidada estava errada e que o pagamento deveria ser feito à Receita. Precisamos definir a partir de quando isso passa a valer”, afirmou.

O ministro também apontou a necessidade de avaliar eventual modulação de efeitos para evitar novos litígios sobre pagamentos já realizados.

Leia mais

- PEC que [limita IPVA](#) desperta resistência dos governos estaduais
- Entenda as medidas do governo para conter alta do [preço do diesel](#)
- STJ: IPI não recuperável não gera [créditos de PIS/Cofins](#) na compra para revenda



Katarina Moraes
Repórter

Últimas

APOSTAS DA SEMANA PRO

Haddad se despede nesta semana do governo e pode ter candidatura lançada em SP

16 DE MARÇO DE 2026 | 12:19

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

Indenização recebida por caminhoneiro em acordo na Justiça Comum será deduzida de condenação trabalhista

16 DE MARÇO DE 2026 | 12:6

APOSTAS DA SEMANA PRO

STJ julga transferência de carteira da Amil para a APS

16 DE MARÇO DE 2026 | 11:27

APOSTAS DA SEMANA PRO

SDC do TST retoma julgamento sobre cláusula que exclui plano de saúde a aposentados por invalidez

16 DE MARÇO DE 2026 | 9:0



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog